

1502077-76.2022.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... juízo, o réu confessou a prática do tráfico. Afirmou que estava em dificuldade financeira e que por essa razão aceitou a proposta de guardar a droga para um terceiro, pelo que receberia R\$1.000,00.

O policial militar Eduardo Fidélis de Oliveira afirmou que estavam recebendo diversas denúncias de tráfico contra o réu havia aproximadamente seis meses, mas que não tinham ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502077-76.2022.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502077-76.2022.8.26.0408

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS DANIEL JESUÉ PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira

Vistos.

CARLOS DANIEL JESUÉ PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 10 de maio de 2022, às 15h30min, na Rua Alventina do Rosário Souza, n.º 54, no Bairro Helena Braz Vendramini, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu trazia consigo e guardava, pra fins de tráfico, quatro tijolos grandes, um pedaço de tijolo e quatro pequenos tabletes - com massa total de 1.416,88 gramas - de maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado (certidão de fl. 90) e o defensor apresentou defesa preliminar (fls. 97/98).

A decisão de fls. 99/100 recebeu a denúncia, no dia 13 de junho de 2022.

O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 182).

Durante a instrução, o réu foi interrogado e foi ouvida uma testemunha comum.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A

defesa requereu a absolvição do réu e, subsidiariamente, em caso de condenação,

requereu o reconhecimento da atenuante da confissão e a incidência da causa de

diminuição prevista no artigo 33 §4º, da Lei

n.º 11.343/06, bem como a

fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, foram inequivocamente comprovadas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, conjugado com os laudos de constatação provisória de fls. 15/16 e com os laudos de exame químico-toxicológicos de fls. 185/188.

A autoria, por sua vez, decorre da confissão do réu, do depoimento da testemunha ouvida em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática do tráfico. Afirmou que estava em dificuldade financeira e que por essa razão aceitou a proposta de guardar a droga para um terceiro, pelo que receberia R\$1.000,00.

O policial militar Eduardo Fidélis de Oliveira afirmou que estavam recebendo diversas denúncias de tráfico contra o réu havia aproximadamente seis meses, mas que não tinham conseguido nenhuma abordagem. Disse que no dia dos fatos, durante patrulhamento de rotina, avistaram o réu, que, assim que os viu, saiu correndo e dispensou algo. Narrou que perseguiram e detiveram o réu e constataram que ele havia dispensado uma sacola verde contendo um pedaço de tijolo de maconha. Disse que na casa do réu foi localizada uma mochila contendo quatro tijolos de maconha e duas balanças de precisão com resquícios da mesma substância entorpecente.

Considerada a confissão e a narrativa dos policiais militares, é de rigor a conclusão de que o réu praticou o crime de tráfico narrado na denúncia.

A contradição entre a alegação do réu em juízo de que estava guardando a maconha para um terceiro e a narrativa do policial militar de que o réu confirmou que estava vendendo a maconha, o que corrobora as denúncias anteriores, não altera a tipificação de sua conduta e tampouco a aplicação da pena, consideradas a natureza da substância entorpecente e a sua quantidade.

Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu CARLOS DANIEL JESUÉ PEREIRA, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Passo à aplicação de sua pena.

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nem a natureza da maconha e nem a sua quantidade justificam o aumento da pena-base. Nesse sentido, o voto do Desembargador Guilherme de Souza Nucci, da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Criminal n.º 1500102-50.2021.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em julgamento ocorrido no dia 11 de agosto de 2021:

"Na primeira fase da dosimetria, as basilares do recorrente foram fixadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, da natureza da droga apreendida.

A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante, contudo, não convence, tampouco justifica o gravame da pena-base, porquanto, além de não representar volume exorbitante, toda substância ilícita é nociva à saúde do consumidor, sob pena de se transformar o aumento das bases em medida constante, ao arrepio da individualização da pena.

No mais, não consta na Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da ANVISA, uma gradação das substâncias, mas apenas uma relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do potencial lesivo de cada substância, além de divergente, depende da frequência do consumo e das condições de saúde de cada usuário.

Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do Código Penal, ausentes elementos que comprovem ser as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tratando-se de réu primário e sem antecedentes, as bases são fixadas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa."

Em segunda fase, considero a atenuante da confissão. Mantenho a pena no mesmo

patamar, tendo em vista que as atenuantes não ensejam a redução da pena aquém do mínimo legal fixado.

Em terceira fase, considero a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06. O réu não registra antecedentes e não há prova de seu envolvimento em outras atividades criminosas. Consideradas tais circunstâncias, aplico a redução na proporção máxima de 2/3 (dois terços), resultando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Com fundamento no decidido no Habeas Corpus n.º 596.603-SP, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos por considerá-las insuficientes para o caso concreto, bem como porque o contato, tanto na Central de Penas e Medidas Alternativas como nos locais de prestação de serviços à comunidade, de um condenado por tráfico com outros condenados por crimes contra o patrimônio – que na maioria das vezes têm como fundamento o vício, que impulsiona o tráfico –tende a agravar a situação de todos eles, permitindo a reiteração das respectivas condutas, o que não pode ser considerada medida de boa política criminal.

Ausentes nesta fase os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu CARLOS DANIEL JESUÉ PEREIRA, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, inicialmente em regime aberto, bem como ao pagamento de 166 (CENTO E SESSENTA) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

O réu poderá apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Deixo de determinar a destruição dos objetos apreendidos em razão de já haver nos autos a autorização para a sua destruição (fl. 82).

À Dra. Defensora nomeada, arbitro honorários nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Ourinhos, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA